

1500212-19.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em poder do acusado e, após, comercializadas ao consumo de terceiros. O Setor de Investigações da DISE de Tupã apurou que o denunciado estava praticando tráfico de drogas e utilizava a casa do casal Jordana e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500212-19.2020.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 31 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500212-19.2020.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de SIDNEI FERREIRA DA SILVA, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos inclusos autos de INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 12h00, no imóvel localizado na Rua João Braulino Junqueira de Andrade Filho, nº 405, Jardim Santa Adélia, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, SIDNEI FERREIRA DA SILVA, vulgo "Dinei", qualificado a fl. 16, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 2,15 g (peso bruto 6g) - conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/14 e laudos periciais de fls. 54/56 e fls. 217/219 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98.

O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em poder do acusado e, após, comercializadas ao consumo de terceiros. O Setor de Investigações da DISE de Tupã apurou que o denunciado estava praticando tráfico de drogas e utilizava a casa do casal Jordana e Anderson, usuários de entorpecentes,

para guardar a droga. Ainda, existiam denúncias à DISE de Tupã, bem como perante o Disque Denúncia, no sentido de que o increpado estaria promovendo o tráfico de drogas.

Por este motivo, foi formulado pedido de busca e apreensão, que foi deferido por este Juízo (processo nº 1500950- 66.2020.8.26.0637).

Segue que, em cumprimento ao referido mandado, os policiais rumaram à residência do acusado e, no local, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele 02 (duas) porções de cocaína, embaladas em plástico verde e envolta por fita crepe.

Em continuidade, os milicianos encontraram no quintal da residência sacos plásticos, semelhante aos que embalava os entorpecentes (fl. 223), bem como dentro da casa fita crepe e duas tesouras. Segue, ainda, que durante a diligência a esposa do denunciado, Taís Lélis Barbosa, chegou na residência, oportunidade em que foram apreendidos R\$ 2.815,00 em dinheiro, que estava no interior da bolsa dela, bem como, R\$ 1.956,00 em dinheiro, que estava na carteira do investigado (valor incompatível com seu holerite carreados à fl. 101), totalizando R\$ 4.771,00.

Frisa-se que ao mesmo tempo em que se cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de SIDNEI, também foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão da residência de Anderson e Jordana, que não estavam no local naquele momento. Em revista pelo imóvel não foram localizadas drogas, apenas alguns "eppendorf's" vazios, bem como uma balança digital de precisão (cf. fl.13/14).

Foi apreendido o aparelho celular de Anderson, no qual havia mensagem enviada a SIDNEI, por meio da qual solicitava droga (fl. 50/51).

Outrossim, a esposa de Anderson, Jordana, compareceu espontaneamente na Delegacia e admitiu que o casal é usuário de entorpecentes e que Anderson já adquiriu drogas de SIDNEI (cf. fl. 06).

Assim, a quantidade, a natureza da droga apreendida (cocaína), a forma de acondicionamento, as informações pretéritas e denúncias de que o acusado praticava traficância, o alto valor apreendido, as declarações da testemunha de fl. 06, a mensagem indicada no aparelho celular (relatório de fl. 49/53), os objetos apreendidos (plásticos semelhantes ao utilizado no embalo da droga), o pretérito envolvimento do acusado no tráfico de drogas e as circunstâncias da apreensão das drogas, denotam que os entorpecentes se destinavam a posterior entrega a consumo de terceiros e que o valor apreendido era produto do tráfico.

O dinheiro, os celulares, demais objetos e as porções da droga foram apreendidos.

As substâncias foram submetidas a exame pericial de constatação provisória e definitivo e apurou que se tratava de COCAÍNA (fls. 54/56 e 217/219)".

A denúncia foi recebida em 21/10/2021 fls. 3657/3659

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de fls. 09/12; auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de apreensão de fls. 13/14; laudo pericial de fls. 217/219 e 274/360; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Dr. Flávio Delgado de Melo, delegado de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que o réu é conhecido do meio policial. Por informações colhidas, realizaram investigações. Essas demonstraram que o réu estava utilizando uma casa para guardar parte da droga e realizava a venda em sua casa. Pediram busca e apreensão. Sua equipe foi na casa do réu. Realizaram revista pessoal e encontraram

cocaína. Ao fundo da casa encontraram sacos plásticos utilizados para embalar droga. Foram apreendidas grande quantia em dinheiro. Na outra residência encontraram pinos e um celular. Analisado o celular de Anderson, obtiveram provas do tráfico de drogas. A moradora de outra casa admitiu que seu marido já tinha comprado droga do réu.

A testemunha José Cícero de Melo Junior, policial civil, em seu depoimento judicial, relatou que receberam informações de que o réu estava praticando o tráfico de drogas. Cumpriram mandado de busca e apreensão em duas casas. Em revista pessoal, encontraram duas porções de drogas, bastante dinheiro. No fundo da casa tinha plástico para embalar droga. Em outra casa encontraram celular em que havia conversa entre o proprietário e o réu conversando sobre a venda de droga. Na outra casa encontraram balança e um celular.

A testemunha Renato Teixeira de Brito, policial civil, em seu depoimento judicial, relatou que foram cumprir mandado judicial, uma vez que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas. Foram em duas residências. Foi na outra residência onde encontraram balança de precisão, alguns pinos vazios, e um celular. No aparelho continha mensagem trocadas com o réu acerca de venda de droga. Na casa do réu foram encontradas porções de drogas e dinheiro.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

O informante Cícero Pereira da Silva Junior, em seu depoimento judicial, se limitou a tecer comentários acerca do caráter do réu, não sabendo nada sobre os fatos. Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que as drogas eram apenas para uso pessoal.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela na posse do acusado foram encontrados 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 2,15 g (peso bruto 6 g) - conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/14 e laudos periciais de fls. 54/56 e fls. 217/219.

Ademais, se foi apurado que o acusado realizava tráfico por aquele local, e utilizava a casa do casal Jordana e Anderson, usuários de entorpecentes, para guardar a droga. Ainda, existiam denúncias à DISE de Tupã, bem como perante o Disque Denúncia, no sentido de que o increpado estaria promovendo o tráfico de drogas.

Os policiais militares em cumprimento ao referido mandado, rumaram à residência do acusado e, no local, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele 02 (duas) porções de cocaína, embaladas em plástico verde e envolta por fita crepe. Em continuidade, os milicianos encontraram no quintal da residência sacos plásticos,

semelhante aos que embalava os entorpecentes (fl. 223), bem como dentro da casa fita crepe e duas tesouras. Segue, ainda, que durante a diligência a esposa do denunciado, Taís Lélis Barbosa, chegou na residência, oportunidade em que foram apreendidos R\$ 2.815,00 em dinheiro, que estava no interior da bolsa dela, bem como R\$ 1.956,00 em dinheiro, que estava na carteira do investigado (valor incompatível com seu holerite), totalizando R\$ 4.771,00.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021. O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendida (cocaína) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva.

Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O réu foi preso em posse de 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 2,15 g (peso bruto 6g).

Incabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, havia embalagens próprias para preparar a droga para venda, foi apreendida grande quantidade de dinheiro, incompatível com o trabalho do réu. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0002860-91.2009.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 20/01/2011, fls.3693/3697).

Ademais, foram apreendidos 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 2,15 g (peso bruto 6g), Sendo assim, a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Razão pela qual aumento a pena base em 1/3 e fixo em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0005255-46.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/03/2018 - fls. 3693/3697). Razão pela qual agravo 1/6 e fixo a pena provisória em 07 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Terceira fase: Incabível a causa de diminuição do §4º do art. 33, da lei de drogas, uma vez que o réu possui maus antecedentes e é reincidente.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, vista a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR SIDNEI FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 777 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão, pois ausentes os requisitos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 31 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA